

1500378-72.2019.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... ação, com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, e absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (fls. 605/618).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico, teceu comentários acerca da dosimetria da pena, e requereu a restituição do veículo apreendido, por ser de propriedade do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500378-72.2019.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500378-72.2019.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045896/2019 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 3668977 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 25/19/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2045896 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 25/19/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2045896 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 25/19/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2045896 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 25/19/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2045896 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 25/19/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO LOURENCO DA LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

LEONARDO LOURENCO DA LUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado

como incurso nos artigos 33, "caput", 35, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta de 20h20min, na Rua Benjamin Constant, via pública, altura do numeral 37, Vila Jahu, nesta cidade e comarca de Botucatu/SP, previamente ajustado com o adolescente J. da R.S. (fls. 07), envolvendo-o, transportava, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, uma porção grande de cocaína na forma de "crack", acondicionada em material plástico, com peso líquido de 98,54g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 21/24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 161/163).

Consta, ainda, que em data incerta, anteriormente ao dia 13 de fevereiro de 2019, mas certamente neste mesmo ano de 2019, LEONARDO LOURENÇO DA LUZ, o adolescente J. da R.S. e terceira pessoa não identificada, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, o adolescente e terceiro indivíduo não identificado, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Na data dos fatos, policiais civis receberam a informação de que um veículo VW/Gol, da cor preta, placas DCF 5144-Itatinga/SP, viria para Botucatu a fim de buscar drogas, razão pela qual uma operação policial foi deflagrada, constatando que, por volta das 18h30min, o referido automóvel ingressou na cidade.

Os policiais acompanharam o trajeto do veículo até a região do Jardim Brasil, conhecido local de comercialização de entorpecente, onde a droga seria adquirida.

Em razão das viaturas policiais descaracterizadas serem conhecidas naquele bairro, os policiais cessaram o acompanhamento e se posicionaram estrategicamente nas vias de acesso à Rodovia Castelinho, que leva a Itatinga/SP.

Por volta das 20h20min, o veículo realmente retornou pelas vias que os policiais monitoravam, até que parou em um semáforo de uma rua que dá acesso à Avenida Vital Brasil, momento em que houve a abordagem.

Percebendo a presença dos policiais, LEONARDO, que conduzia o veículo, e era acompanhado por Andressa Cristina Elias, que se encontrava no banco do passageiro, e pelo adolescente Jeferson da Rocha Simões, que estava no banco traseiro, tentou dispensar um embrulho pela janela do passageiro, mas o pacote bateu no vidro e acabou caindo no asfalto do carro.

Vistoriando o veículo, os policiais encontraram o embrulho e constataram que se tratava de uma pedra bruta de "crack", pesando 98,54g (cf. auto de exibição e apreensão de fls.12/13, laudo de constatação provisória de fls. 21/24 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 161/163).

Indagado acerca da propriedade da droga, LEONARDO informou que foi contratado por um indivíduo de Itatinga, juntamente com o adolescente, para vir buscar a droga em Botucatu, certo que receberiam, cada um, R\$ 100,00 pela empreitada. O adolescente confirmou a versão apresentada pelo denunciado (fls. 07). Diante desses fatos, sobreveio a prisão em flagrante do denunciado e a apreensão do adolescente, sendo que, em razão da natureza, da relevante quantidade e da forma de acondicionamento da droga apreendida, o entorpecente era destinado ao tráfico ilícito. O veículo utilizado na prática da traficância também foi apreendido (fls. 12/13 e 110/111).

Outrossim, as mesmas circunstâncias demonstram que o denunciado, o adolescente e terceira pessoa não identificada mantinham ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo estável e permanente, voltado para a prática do crime

previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Perante a Autoridade Policial, LEONARDO admitiu os fatos que lhe são imputados, isentando Andressa de qualquer responsabilidade (denúncia - fls. 174/177).

O réu foi notificado (fls. 221), houve defesa preliminar (fls. 194/204). A denúncia foi recebida (fls. 222). O réu foi citado (fls. 247).

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, e o réu foi interrogado (fls. 257/260, 574/576, 590 e 600).

Em memoriais escritos, o representante do Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, e absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (fls. 605/618).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico, teceu comentários acerca da dosimetria da pena, e requereu a restituição do veículo apreendido, por ser de propriedade do genitor do acusado (fls. 625/628).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o envolvimento de adolescente.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram parcialmente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 09/11); o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); o laudo de constatação (fls. 22/24); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 161/163); o relatório final (fls. 167/169); o laudo complementar (fls. 213/214); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

Interrogado em juízo, o réu LEONARDO LOURENÇO DA LUZ admitiu os fatos que lhe foram imputados na denúncia, afirmando que não conhecia o adolescente, responsável por apontar o fornecedor da droga, certo que o adolescente lhe pediu uma carona até a cidade de Botucatu, o que foi assentido. Deixou sua esposa comprando um presente para o filho em Botucatu e foi com o adolescente buscar a droga. Acabou sendo abordado pela polícia e a droga foi localizada. O automóvel pertencia ao genitor do declarante e foi pego sem a anuência do proprietário. Tinha consciência de que acompanhava o adolescente para buscar a droga, apesar de não ter relação de amizade com ele e ser a primeira vez que lhe dava carona.

A testemunha Valmir Carvalho, policial civil, afirmou que a Polícia Civil recebeu uma denúncia dando conta de que um veículo VW/Gol, da cor preta, indicando, inclusive o número das placas, viria de Itatinga para Botucatu, a fim de buscar entorpecentes. Foram realizadas campanhas em locais pelos quais o veículo pudesse passar. Houve a abordagem, ocasião em que o réu tentou dispensar um invólucro que acabou batendo no vidro e caindo dentro do veículo, certo que em seu interior foram encontrados, aproximadamente, cem gramas de 'crack'. O réu admitiu que veio para Botucatu buscar a droga e estava na companhia de sua esposa e de um adolescente. O réu, e também o adolescente, admitiram que vieram para Botucatu buscar a droga. A testemunha Margarete Martins da Silva, policial civil, ratificou integralmente o

depoimento de seu colega, informando que a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que um veículo VW/Gol viria buscar drogas em Botucatu, certo que as informações apontavam até mesmo a placa do automóvel. Foi feita uma campana e o carro acabou localizado. Na abordagem, o motorista tentou jogar a droga pelo vidro, mas o recipiente bateu no próprio vidro e caiu no assoalho do automóvel. Foi localizada uma grande pedra bruta de 'crack'. O réu estava na companhia de um adolescente e de uma moça, sendo que ele admitiu ter vindo para Botucatu buscar a droga.

O adolescente J. da R.S. afirmou que estava com 'Léo' quando foi abordado pela polícia e a droga ('crack') foi encontrada. Não conhecia o réu há muito tempo, mas ele sabia sobre as drogas. É usuário de maconha.

A informante Andressa Cristina Elias, companheira do réu, afirmou que saiu de sua residência em Itatinga, na companhia do acusado, para buscar um presente de aniversário para o seu filho. O adolescente J., conhecido da rua, pediu uma carona e acompanhou o casal até Botucatu, ocasião em que ele foi deixado no local que havia pedido para ficar. O casal teria se dirigido até as lojas, feito as compras e voltado buscar o adolescente. Quando estavam retornando para Itatinga houve a abordagem policial, todos desceram do veículo e os policiais apareceram com as drogas.

A testemunha da defesa Amauri dos Santos nada soube informar acerca dos fatos apurados nos presentes autos, afirmando que conhece o réu, pois já deu emprego para ele, não sabendo dizer se ele é usuário de drogas.

A testemunha da defesa Adrieli Silva Suzart nada soube dizer sobre os fatos envolvendo o réu, asseverando que ele é uma boa pessoa e é usuário de maconha.

Como se vê, o réu confessou os fatos, afirmando que veio a Botucatu com a esposa, e deu carona ao adolescente, deixou a esposa comprando um presente para seu filho, e foi com o adolescente buscar a droga, sendo posteriormente abordado pela polícia.

A confissão foi corroborada pelo restante da prova oral colhida.

Anoto que as palavras da informante Andressa devem ser apreciadas com cautela, uma vez se tratar da esposa do acusado, e com evidente interesse no resultado do processo.

As testemunhas de defesa nada esclareceram, uma vez que não presenciaram os fatos. Os policiais civis, por sua vez, prestaram depoimentos firmes e harmônicos que se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

No que tange à causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, verifico que restou plenamente demonstrada, uma vez que o adolescente acompanhou o acusado para buscar a droga, e diante do documento de fls. 602.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado.

Além disso, o laudo de fls. 161/163 e 213/214 resultou positivo para crack.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga

a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu transportar, trazer consigo e guardar drogas, para aqueles fins.

Por fim, diversamente do sustentado na exordial, entendo que não está configurada a associação criminosa, nos moldes do artigo 35 da Lei de Tóxicos.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que para configuração do delito, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância em outros negócios, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICO - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Concurso de pessoas - Prova cabal apenas de reunião dos denunciados para a traficância - Não se ficou sabendo, ao certo, de quantos negócios similares participaram os réus, um deles já falecido - Não caracterização do delito autônomo de associação previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento da pena prevista no artigo 18, inciso III, da referida lei, em grau máximo, em razão da periculosidade do apelado - Recurso provido." (Apelação Criminal n. 235.327-3 - Guaratingueta - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.09.98 - V.U.)

"REVISÃO CRIMINAL - Entorpecente - Tráfico - Concurso de pessoas - Reunião do peticionário com outras pessoas para a traficância apenas ocasional - Participação que se limitou a um único negócio - Não caracterização - de delito autônomo de associação e formação de quadrilha, prevista no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento de pena, pela incidência do artigo 18, inciso III da Lei 6.368/76 - Revisão parcialmente acolhida." (Revisão Criminal n. 227.286-3 - São Paulo - 3º Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Debatin Cardoso - 10.09.98 - M.V.)

"ENTORPECENTE - Tráfico e Associação - Artigo 12 caput e 14 da Lei 6.368/76 - Descaracterização da associação prevista no artigo 14, por não comprovada a habitualidade - Reclassificação para o delito do artigo 18, inciso III, da referida Lei - Recursos parcialmente providos." (Apelação Criminal n. 230.120-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Ribeiro - 03.03.98 - V.U.)

Anoto que, embora haja indícios de que a associação seja habitual, tal matéria não restou inconteste nos autos, até porque não foi produzida nenhuma prova como campana policial, interceptação telefônica e delação que pudesse demonstrar a habitualidade do acusado e do adolescente na prática do tráfico, bem como a estrutura e organização da associação.

Nesse diapasão, não havendo elementos seguros a indicar a associação para o tráfico, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se o “in dubio pro reo”.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado transportava, trazia consigo e guardava drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e envolveu adolescente na prática de tal delito.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de Tóxicos.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a razoável quantidade de entorpecente (uma porção grande de crack, pesando 98,54 gramas), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Não se vislumbram agravantes.

Majoro a pena de 1/6 pela aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, perfazendo-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a razoável quantidade de entorpecente demonstra, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de “marinheiro de primeira viagem”. Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, não há dúvidas de que se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostentam periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila o acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO

EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a

variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LEONARDO LOURENÇO DA LUZ ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor; por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; e, em prosseguimento, para ABSOLVÊ-LO com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Deixo de decretar o perdimento do veículo apreendido nos autos, cuja restituição já foi determinada a fls. 587/588, por entender que, apesar de haver sido utilizado para a prática do crime em questão, pertence a terceira pessoa não envolvida com o delito e que não anuiu com sua prática.

O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 20 de janeiro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA